(غير رشيدة سلمه) أى سلم زوجها صداقها (الى وليها فى مالها وان تزوج العبد باذن سيده) على صداق مسمى (صح) قال فى شرح المنتهى بغير خلاف علمناه وله نكاح أمة ولو أمكنه حرة ومتى اذن له سيده فى النكاح وأطلق نكح واحدة فقط (وعلى سيده المهر والنفقة والكسوة والمسكن) سواء ضمن السيد ذلك أو لم يضمنه وسواء كان العبد مأذونا له فى التجارة أو محجورا عليه على الاصح نص على ذلك لان ذلك حق تعلق بعقد باذن سيده فتعلق بذمة السيد وجاز بيعه فيه كما لو رهنه بدين فعلى هذا لو باعه سيده أو أعتقه لم يسقط عن السيد نص عليه لانه حق تعلق بذمته فلم يسقط ببيعه وعتقه كارش جناية (وان تزوج) العبد (بلا اذنه) أى اذن سيده (لم يصح) النكاح ووجه كونه غير صحيح ما روى جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد تزوج بغير اذن سيده فهو عاهر رواه أحمد وأبو داود والترمذى وقال حديث حسن (فلو وطئ) فى النكاح الذى لم يأذن فيه سيده (وجب فى رقبته) أى رقبة العبد (مهر المثل) لانه بضع أتلفه بغير حق فوجب فيه قيمته وهى مهر المثل

*(فصل * وتملك الزوجة بالعقد) أى بعقد نكاحها (جميع) مهرها (المسمى) وعنه لا تملك بعقد الا نصفه وفاقا لمالك لان النكاح عقد يملك به العوض بالعقد فيملك فيه العوض كاملا كالبيع وسقوط نصفه بالطلاق لا يمنع وجوب جميعه بالعقد الا ترى انها لو ارتدت سقط جميعه وان كانت قد ملكت نصفه (ولها) أى وللزوجة (نماؤه) أى نماء مهرها (ان كان معينا) كعبد معين ودار معينة من حين عقد فيكون كسب العبد ومنفعة الدار لها لان ذلك نماء ملكها (ولها) ايضا (التصرف فيه) أى فى الصداق المعين بكل ما يجوز فيه من التصرفات لانه ملكها (وضمانه) ان تلف (ونقصه) ان نقص (عليها) كالمبيع المعين اذا تلف أو نقص فى يد البائع ولم يمنع المشترى من قبضه (ان لم يمنعها قبضه) فان منعها قبضه فضمانه ان تلف ونقصه ان نقص عليه لان الزوج اذا منعها من قبض ما ملكته كان بمنزلة الغاصب (وان أقبضها) أى اقبض الزوج زوجته (الصداق ثم طلق) الزوجة (قبل الدخول) بها (رجع عليها بنصفه) أى بنصف عينه (ان كان باقيا) بحاله ولو النصف فقط ولو مشاعا فيدخل فى ملكه قهرا ولو لم يختره كالميراث (وان كان قد زاد) الصداق (زيادة منفصلة) كما لو كان الصداق غنما أو نحوها فحملت عندها وولدت (فالزيادة لها) أى للزوجة لانها نماء ملكها حتى ولو كانت ولادة وان كانت متصلة كالسمن وهى غير محجور عليها خيرت بين دفع نصفه زائدا وبين دفع نصف قيمته يوم العقد ان كان مميزا وغير المميز للزوج قيمة نصفه يوم فرقة على أدنى صفة من وقت عقد الى وقت قبض والمحجور عليها لا تعطيه الا نصف القيمة حال العقد (وان كان) الصداق (تالفا رجع) الزوج (فى) الصداق (المثلى بنصف مثله و) رجع (فى المتقوم بنصف قيمته) وتعتبر قيمته (يوم العقد والذى بيده عقدة النكاح) فى قوله تعالى الا أن يعفون أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح (الزوج) لا ولى الصغير على الاصح يروى ذلك عن على وابن عباس وجبير بن مطعم وبه قال سعيد بن المسيب وشريح وسعيد بن جبير ونافع مولى ابن عمر ومجاهد واياس بن معاوية وجابر بن زيد وابن سيرين والشعبى والثورى وأصحاب الرأى والشافعى فى الجديد (ف) على هذا (اذا طلق) الزوج (قبل الدخول فاى الزوجين عفا لصاحبه) أى الزوج الآخر (عما وجب له) أى عما استقر ملكه